

1500924-39.2022.8.26.0236
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: RICARDO PALACIN PAGLIUSO
Comarca: Ibitinga
Foro: Foro de Ibitinga
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 13/12/2022

... É o caso.

Nesta toada:

Apelação. Furto majorado. Pedido almejando a absolvição ante o reconhecimento de insignificância. Inviabilidade. Condições pessoais do recorrente que repelem a incidência da bagatela. Conjunto probatório robusto e coeso. Condenação mantida. Reprimenda acertadamente majorada em razão dos maus e assim mantida ante a compensação entre a reincidência e a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ibitinga
Foro de Ibitinga
Vara Criminal
RUA PRUDENTE DE MORAES, 570, Ibitinga - SP - cep 14940-000

1500924-39.2022.8.26.0236 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500924-39.2022.8.26.0236
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
RONALDO TEIXEIRA PITA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Vistos e etc

O Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou esta ação contra RONALDO TEIXEIRA PITA, imputando-o como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, II (escalada), do Código Penal, porque nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, teria, ele, durante o repouso noturno e mediante escalada, subtraído, para si, uma porta de ferro de banheiro público, pertencente ao MUNICÍPIO DE IBITINGA.

Da inicial, retiro que "(...) o ora denunciado foi até o cemitério municipal e deliberou efetuar a subtração. Aproveitando-se do repouso noturno, o denunciado ingressou no local, escalando a proteção do local. Ato contínuo, se apossou da porta do banheiro e se evadiu levando consigo. Na sequência, foi detido na posse da res furtiva, por policiais militares que faziam patrulhamento de rotina (...)".

A denúncia foi recebida e o réu foi citado.

Apresentada a defesa prévia, não houve absolvição sumária.

No dia de hoje, procedeu-se com a instrução.

As partes debateram

É o relatório.

Passo a decidir.

Trata-se de ação penal pública em que se imputa contra o agente a prática de crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, II, do Código Penal.

A ação procede em partes.

A materialidade se depreende do APF de folha 01, do BO de fls. 35/6, do auto de exibição de folhas 37/8 e do laudo de folhas 107/10.

A autoria se depreende da prova oral colhida e da prisão em flagrante do acusado.

Vejam os.

FERNANDO EDUARDO DO PRADO, Policial Militar, ouvido na delegacia de polícia, asseverou que (fl. 02): " estava patrulhando próximo ao local dos fatos (cemitério municipal), juntamente com seu colega de farda (testemunha), quando avistaram RONALDO TEIXEIRA PITA carregando em suas costas uma porta de ferro, o que motivou a sua abordagem. Efetuado tal procedimento, RONALDO foi questionado sobre a procedência da porta, tendo ele alegado tê-la encontrado na rua, próximo ao cemitério. Imediatamente o depoente acionou a guarda municipal que levou o objeto a presença do vigia do cemitério, que reconheceu a porta de ferro como pertencente ao banheiro público, que se encontra em reforma. O depoente deu voz de prisão ao indiciado e o levou para Unidade de Pronto Atendimento da cidade de Ibitinga para realização de exame de corpo de delito e posteriormente a presença da autoridade policial, que ratificou a voz de prisão" - sic.

Na data de hoje, a testemunha confirmou o que foi versado na delegacia.

MARCOS VINICIUS FIGUEIREDO MELLO em solo policial, corroborou a versão de seu colega de farda (folha 03).

Em Juízo, disse que em patrulhamento avistou um indivíduo carregando uma porta em atitude suspeita na madrugada. Abordado, o réu disse que pegou a porta de uma caçamba na frente do cemitério. Solicitou-se o apoio da GCM. Foi constatado que no cemitério não tinha nenhuma caçamba. A porta era idêntica às que eram usadas para uma reforma. O período foi na madrugada. Não sabe como o réu ingressou no cemitério. O local é guarnecido de grade e muro. A frente estava aberta devido à reforma. O vigia disse que não o viu. A porta era usada. O acusado foi abordado na via.

REGINALDO APARECIDO MESSIAS, na fase administrativa, esclareceu que (folha 04): "foi acionado pelos policiais militares para comparecer no cemitério municipal, pois eles teriam abordado um homem que carregava uma porta de ferro em suas costas e este objeto poderia pertencer ao cemitério municipal de Ibitinga. Assim que o declarante chegou, manteve contato com o vigia que atua no cemitério e ele reconheceu a porta de ferro como parte integrante do banheiro público, que se encontra em reforma. A porta de ferro foi entregue ao declarante, pois este representa a Prefeitura Municipal de Ibitinga" - sic.

Em juízo, confirmou sua versão.

O acusado, na fase administrativa, permaneceu em silêncio (folha 05).

Em seu interrogatório judicial, confessou ter pego o material, que estava numa caçamba. Está arrependido. Entrou no cemitério pela porta, que estava aberta. Não pulou o muro.

Como se vê, a despeito da escusa defensiva, é inconteste que o acusado, durante o repouso noturno, subtraiu, para si, uma porta de ferro de banheiro público, pertencente ao MUNICÍPIO DE IBITINGA.

Com efeito, do que temos, os policiais estavam em patrulhamento quando avistaram o acusado carregando uma porta de ferro nas costas, razão pela qual resolveram abordá-lo.

Questionado, o réu disse que encontrou o objeto em uma caçamba; desconfiados da história narrada, os policiais acionaram a guarda municipal, a qual, em contato com o vigia do cemitério municipal, constatou que objeto pertencia ao banheiro público do aludido local.

Deveras, com as provas produzidas nos autos, demonstrou-se que a res foi apreendida em poder do acusado.

Neste passo, encontrado em poder da "res furtiva", como no caso dos autos, competia-lhe, senão justificar, ao menos explicar a respectiva posse. Ônus do qual não se desincumbiu.

Vale o destacar:

"Furto. Apreensão da res em poder do acusado. Inversão do ônus probatório. Entendimento. A apreensão da 'res' em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem." (TJSP Ap. 0084710-17.211.8.26.0050 15ª C. Rel. Des. Grassi Neto j. 09.05.2013 DO 15.05.2013)

"FURTO. Insuficiência de provas. Não configurada. Confissão extrajudicial. Retratação em juízo com negativa de autoria que restou isolada do conjunto probatório. Reconhecimento da vítima e da testemunha. 'Res furtiva' encontrada na posse do réu inversão do ônus da prova. Quanto à multa aplicada, inviável a isenção em razão de falta de previsão legal. Recurso não provido." (TJSP Ap. 0018943-51.2007.8.26.0477 3ª C. Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro j. 15.05.2012 DO 18.05.2012)

Não o fez.

A tese de que a porta estava abandonada não convence.

Com efeito, REGINALDO, em juízo, foi assertivo ao afirmar que o objeto pertencia ao banheiro do cemitério.

No que tocam aos testemunhos dos policiais e do guarda, não há nos autos indícios de que queriam incriminar o acusado injustamente.

É o que basta para condena-lo.

Outrossim, não há como se aplicar ao caso, como pugnou a defesa, o princípio da insignificância, visto que, em que pesem as construções doutrinárias a ele referentes, inexiste, na Lei, previsão legal para a sua aplicação.

Entende o sentenciante, pois, que a aplicação da benesse, sem permissivo legal, implicaria em indevida ofensa ao princípio da separação dos poderes, encartado no artigo 2º, da CF, com o que não se pode concordar.

Se o legislador quiser que o crime bagatelar venha a incidir, basta a previsão legal. Do contrário, fica a matéria afeta à criminologia e à sociologia jurídica, passando-se a largo do direto penal.

Não à toa:

Furto qualificado por comparsaria, na modalidade tentada (art. 155, § 4º, IV, cc. art. 14, II, do Cód. Penal). Absolvição sumária. Inaplicabilidade do art. 397, III, do Cód.Pr.Penal para a espécie concreta. Princípio da insignificância afastado. Hipótese discriminante não prevista em lei. Indícios e evidências que até aqui demonstram autoria e materialidade, impondo o prosseguimento da persecução penal. Recurso provido. (TJSP; Apelação 0032077-26.2014.8.26.0405; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 8ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Osasco - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/10/2017; Data de Registro: 11/10/2017). APELAÇÃO MINISTERIAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM BASE NA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA). FUNDAMENTO CARENTE DE AMPARO LEGAL NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DEFINIDOS PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES PARA A SUA EXCEPCIONAL APLICAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA PASSÍVEL DE QUESTIONAMENTOS NO CASO CONCRETO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. (TJSP; Apelação 0067939-22.2015.8.26.0050; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

E mesmo em se admitindo a existência da figura, o que não se faz, ressalta-se, relembre-se que para a aplicação do delito bagatelar, a ocorrência das seguintes circunstâncias é de rigor: mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica perpetrada.

Pois bem.

Sendo o agente reincidente (processos de n.º 0002528-90.2014.8.26.0236 - folhas 53/58) a jurisprudência já assentou pela inaplicabilidade da benesse. É o caso.

Nesta toada:

Apelação. Furto majorado. Pedido almejando a absolvição ante o reconhecimento de insignificância. Inviabilidade. Condições pessoais do recorrente que repelem a incidência da bagatela. Conjunto probatório robusto e coeso. Condenação mantida. Reprimenda acertadamente majorada em razão dos maus e assim mantida ante a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea. Regime inicial equivocado que dispensa reparo, em prestígio ao 'non reformatio in pejus'. Improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0001790-82.2013.8.26.0060; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Auriflama - Vara Única; Data do Julgamento: 30/03/2019; Data de Registro: 30/03/2019).

Furto - Absolvição sumária - Pequeno valor da res furtiva - Irrelevância - Princípio da insignificância - Falta de previsão legal - Réus reincidentes - Não aplicação - Conduta típica - Recurso provido. (TJSP; Apelação Criminal 0004380-70.2017.8.26.0196; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/03/2019; Data de Registro: 22/03/2019).

Enfim, não há que se falar, de modo algum, em aplicação do Princípio da Insignificância.

Em tempo, rechaço a qualificadora aportada na exordial (escalada) e o faço pautado no laudo de número 279.764/2022 (folhas 107/10), que consignou que o cemitério possuía livre acesso ao seu interior.

Não há, pois, comprovação de que o agente valeu-se da escalada para adentrar no local.

É dizer. Do que temos, o Ronaldo pode ter acessado o local tanto pela porta principal, como escalando o muro.

Ainda que se tenha notícia (dada pelos PMs em audiência) de que a porta era guardada por um vigia, que lhes disse que não viu o réu entrando, tal pessoa não foi arrolada para confirmar a narrativa; o réu, relembremos, ao admitir o crime, disse que entrou no local pela porta da frente - não há razão para descartar as palavras dele.

Por isso, pautado na apreensão da res com o acusado, preso em flagrante delito, aliada à versão de Reginaldo, que verbalizou com assertividade que a res não estava descartada, e à própria confissão, formo meu convencimento (artigo 155, do CPP) no sentido de que o réu deve ser condenado.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, aumento a pena na culpabilidade, porquanto o réu subtraiu patrimônio público, mostrando total desprezo para com o Poder Público e com a população, beneficiária da res.

Elevo, outrossim, a pena nos maus antecedentes: processo de n.º 0007221-93.2009.8.26.0236 (folhas 53/8).

Pena inicial em 1 ano, 3 meses e 12 dias de reclusão e 12 dias-multa

Na segunda fase, há, a agravante da reincidência (processo de número 0002528-90.2014.8.26.0236 - fls. 53/8); compenso-a com a atenuante da confissão, ainda que qualificada.

Pena intermediária em 1 ano, 3 meses e 12 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, não depreendi causa de diminuição de pena.

Inaplicável o benefício do §2º, do art. 155, do CP, na medida em que o réu é reincidente e possui maus antecedentes.

O crime, no entanto, foi cometido durante o repouso noturno (folhas 35/6).

Pena final em 1 ano, 8 meses e 16 dias de reclusão e 16 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo legal, qual seja 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, à míngua de elementos acerca da condição econômica do acusado.

Ante a reincidência, cumulada com as péssimas circunstâncias judiciais, o regime inicial para o cumprimento será o fechado, nos moldes do artigo 33, §2º, do CP.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44, inciso II e III, do Código Penal.

Pelo mesmo motivo, inviável a suspensão condicional da execução da pena (artigo 77 do Código Penal).

Ante o exposto e por tudo o que mais consta nos autos ACOELHO PARCIALMENTE o pedido do Ministério Público e condeno RONALDO TEIXEIRA PITA, nos termos do artigo 387, do CPP, como incurso no artigo 155, § 1º, do Código Penal, à pena total 1 ano, 8 meses e 16 dias e 16 dias-multa.. Fixo o regime fechado como o inicial para o cumprimento de pena. O valor do dia-multa será o mínimo legal.

Não há pedido expresso de indenização mínima, de modo que deixo de fixá-la neste momento (AP/MG 470, STF). Abertas estão as portas do juízo cível para tanto.

O condenado respondeu por esse processo preso, de modo que seria paradoxal que, após a condenação, obtivesse a liberdade ou a revogação da ordem.

Neste sentido :

Se a Justiça não reputou digno do benefício da liberdade, quando ainda contava ser absolvido, com mais forte razão carecerá o acusado de requisito subjetivo depois de condenado, quando a presunção de inocência terá cedido à de sua culpabilidade. (Habeas Corpus n. 1.156.827-3/0-00 - Quinta Câmara - Seção Criminal - Rel. Des. Carlos Biasotti - j. 11-01-08 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).

\DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - Inadmissibilidade - Réu preso, durante o curso do processo, em virtude de flagrante - Inteligência do art. 594 do CPP. Não se pode acenar o direito de apelar solto quem se acha preso, durante o curso do processo, em virtude de flagrante: a norma do art. 594, CPP, não se aplica à situação do réu em custódia cautelar, porque um dos efeitos da sentença condenatória é o da conversão na prisão do sentenciado que nela se encontra. (RT 835/561 -TJSP)

HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. "FUMUS COMISSI DELICTI" E "PERICULUM LIBERTATIS" COMPROVADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA - 2209977-42.2016.8.26.0000 HC

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ORDEM DENEGADA. 1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar para a garantia da ordem pública, especialmente em elemento extraído da conduta perpetrada pela acusada, qual seja, o modus operandi do crime de roubo circunstanciado, demonstrando sua audácia e frieza na suposta prática do delito. STJ - HC: 346128 SP 2015/0323206-1, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 16/02/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Ademais, presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, previstos no artigo 312, do CPP, notadamente a ordem pública, ante a reincidência.

Dessarte, imperiosa a manutenção do cárcere.

Deixo de calcular, nesse momento, a detração, que será apreciada em oportunono juízo executório.

Condeno-os nas custas, nos termos do artigo 804, do CPP.

Comuniquem-se as vítimas deste decreto condenatório (artigo 201, §§2º e 3º, do CPP).

Lance-se o nome do condenado no rol dos culpados.

Advindo o trânsito em julgado, expeça-se a guia de execução, comunique-se o TRE para os fins do artigo 15, III, da CF e se oficie o instituto de identificação criminal.

Exare-se a certidão de atuação profissional em favor do advogado nomeado.

Esta sentença foi publicada em audiência, saindo as partes dela intimadas.

P.I.C.

Ibitinga, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA